

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7907/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน พล จำกัด

โจทก์

บริษัท ไทย ยัง ผลิต ภาณธ์ เกษตร

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำให้ไว้แก่โจทก์ระบุว่าเนื่องในการที่โจทก์ยอมรับบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าลูกหนี้กู้ยืมเงินหรือก่อหนี้สินประเภทต่าง ๆ เช่น ขาดลดเช็ค ฯลฯ จำเลยที่ 2 ยอมเข้าค้ำประกันนี้ดังกล่าวมาของลูกหนี้ ภายในวงเงิน 2,500,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาที่ก่อให้เกิดภาระหนี้หนี้ ไม่ว่าหนี้เครดิตสินเชื่อหรือความรับผิดชอบจะมีอยู่แล้วในเวลานี้หรือต่อไปในภายหน้าทั้งนี้จนกว่าเจ้าหนี้ (โจทก์) จะได้รับชำระหนี้หรือได้รับชดเชยโดยสินเชิง ข้อความดังกล่าวนี้แจ้งชัดว่าจำเลยที่ 2 มิได้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในวงเงินจำกัดเพียง 2,500,000 บาท แต่รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันดังกล่าวด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์ให้

กู้ยืมเงิน รับซื้อลดตัวเงินและให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 โดยลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 2,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2529 และวันที่ 24 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้นำเช็คโดยผู้มีชื่อลงลายมือชื่อส่งจ่ายนำมาขายลดแก่โจทก์โดยมีข้อตกลงว่าหากโจทก์รับเงินตามเช็คไม่ได้ยอมใช้ดอกเบี้ยฉบับแรกร้อยละ 18.5 ต่อปี ฉบับที่สองร้อยละ 17 ต่อปี ต่อจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำเช็คมาแลกเช็คที่ถึงกำหนดจากโจทก์อีกหลายครั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวได้ค้ำประกันหนี้ที่จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมหรือขายลดเช็คในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 4195 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง มาจำนองเป็นประกันหนี้กู้ยืมและหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินในวงเงิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ได้นำเครื่องจักรจำนวน 13 เครื่อง ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มาจำนองประกันหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ในวงเงิน 1,500,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เงินกู้และหนี้ขายลดเช็คพร้อมดอกเบี้ยและบอกกล่าวการบังคับจำนอง จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันและแทนกันชำระต้นเงินกู้จำนวน 2,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 963,758.08 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 3,463,757.08 บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระต้นเงินหนี้ขายลดเช็คจำนวน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 133,136.12 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยขายลดตัวเงินจำนวน 533,136.12 บาท เป็นเงินที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระแก่โจทก์ถึงวันฟ้องทั้งสิ้น 3,996,894.20 บาท

พร้อมดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 2,900,000 บาท นับแต่วัน
ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้นำที่ดิน
โฉนดเลขที่ 4195 พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรรวม 13 เครื่อง ออกขายทอด
ตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์และให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขาย
ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มีความรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเพียงวงเงิน
2,500,000 บาท เท่านั้น โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบวงเงินดังกล่าวจึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเพราะเป็นการรับผิดชอบแทนจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,996,894.20 บาทพร้อมดอกเบี้ยย
อัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงิน 2,900,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบไม่เกินจำนวน 2,500,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันทำสัญญากันจนกว่าจะชำระเสร็จหาก
จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ชำระไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4195
พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรรวม 13 เครื่อง โดยนำทรัพย์สินจำนองออกขายทอด
ตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระ ให้ยึดทรัพย์สินจำเลยที่ 1 ออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบ โจทก์เกินวงเงิน 2,500,000 บาทตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ เห็นว่าตามสัญญา ค้ำประกันเอกสารหมาย จ.24 ข้อ 1 ระบุว่า เนื่องในการที่เจ้าหนี้ (โจทก์) ยอมให้ บริษัทไทยยังผลิตภัณฑ์เกษตร จำกัด (จำเลยที่ 1) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าลูกหนี้ กู้ยืมเงินหรือก่อหนี้สินประเภทต่าง ๆ เช่นขายลดเช็ค ฯลฯ ผู้ค้ำประกัน (จำเลยที่ 2) ยอมเข้าค้ำประกันชำระหนี้ดังกล่าวมาของลูกหนี้ ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาที่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินไม่ว่าหนี้เครดิตสินเชื่อหรือความรับผิดชอบนั้น จะมีอยู่แล้วในเวลานี้ หรือต่อไปในภายหน้าทั้งนี้จนกว่าเจ้าหนี้ (โจทก์) จะได้รับชำระหนี้หรือได้รับชดเชย มิได้ ใน เชิง ข้อความดังกล่าวนี้แจ้งชัดว่าจำเลยที่ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ใน วงเงินจำกัดเพียง 2,500,000 บาทแต่รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของ วงเงินค้ำประกันดังกล่าวด้วย หาได้มีความหมายว่าจำเลยที่ 2 ค้ำประกันหนี้ของ จำเลยที่ 1 ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยรวมวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

พิพากษายืน

(สมภพ โชติกวีนิพนธ์-บุญธรรม อยู่พุก-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ